

耿某某与饶某名誉权纠纷上诉案

案由:	民事 > 人格权纠纷 > 人格权纠纷 > 名誉权纠纷	案由释义
文书类型:	判决书	
公开类型:	文书公开	
案件类型:	民事二审	
审理程序:	二审	//

耿某某与饶某名誉权纠纷上诉案

案情

原告（上诉人）耿某某

被告（被上诉人）饶某

2019年9月6日，耿某某等26人署名的文章Sodium oligomannate therapeutically temodels gut microbiota and suppresses gut bacterial amino acids-shaped neuroinflammation to inhibit Alzheimer's disease progression [《甘露特纳（GV-971）重塑肠道菌群，抑制肠道细菌氨基酸型神经炎症，从而抑制阿尔茨海默病进展》，Cell Research 29: 787—803]，即涉案文章发表在英文学术刊物杂志《细胞研究》（Cell Research）上。涉案文章注明耿某某为通讯作者。在该文的作者贡献注明：“耿某某提出设想、构思项目、提供监督管理并对所有数据、图表和文本负责。”该文的内容摘要载明：“近年来，越来越多的证据表明肠道菌群失调与阿尔茨海默病（简称AD）的进程有关，但肠道菌群在AD发病机制中的作用尚不清楚……我们的发现主要揭示了肠道菌群失调导致的神经炎症在AD进展中的作用，并提出了通过重塑肠道菌群治疗AD的新策略。”

上述文章发表后，有国外相关领域学者发表文章称，“应抱希望和谨慎的态度对待中国批准的阿尔茨海默病治疗药物”，“就评估阿尔茨海默病药物的中长期疗效而言，36周的研究时间着实太短”，“该研究并未阐明GV-971与现有阿尔茨海默病药物的比较情况”，国内媒体也出现《为何“我国阿尔茨海默病新药”不可信》，《GV-971：暂且相信还是难以置信》等文章。

2019年11月28日，饶某用其注册的微信名为“Y”的个人微信在有30名成员的微信群“脑计划专家组”及492名成员的微信群“神经科学严肃讨论偶尔八卦群”中均发布了名称为“NSFC”的文件，该文件的内容为：“国家自然科学基金会李静海主任：昨天收到贵委2019年11月22日寄首都医科大学函，称请单位调查所谓我发表的论文涉嫌存在不端行为。我在很早就支持贵委的工作，此事涉及完全是国外资金国外地点国外任务的老旧文章，去年方舟子等已经在热潮中明确我实验室毫无不端的情况下，贵委把函件寄给我新任职不久的单位，不仅不合适，而且说明有些人没有良心。对于贵委这一不良行为，我先回复，然后提出建议，以便贵委的监督委员会改邪归正，做自己应该做的事情，而不是成为中国学术不端者搅浑水企图的帮凶。回复：.....建议：.....3）今年中国科学院上海药物研究所的耿某某研究员作为通讯作者的文章（Wang et al Cell Research 29: 787—803），号称其发明的药物GV-971能够通过从肠道菌群治疗小鼠的阿尔茨海默病。这篇文章，不造假是不可能的。现实名举报，请贵委做些好事，为中国科学界洗刷耻辱。”

之后饶某未将上述文件提交给国家自然科学基金会，但该文件被网络媒体广泛报道。媒体报道的内容主要为对上述文件内容的介绍和刊登以及向双方和国家自然科学基金会求证进展。

2020年7月7日，饶某在《细胞研究》（Cell Research）刊登了题为《应该更正一位作者忽略引用以前文献》的文章，主要内容为：涉案文章的通讯作者耿某某博士，此前发表过GV-971或与之相关的12篇论文。因为涉案文章对它们一篇都没有引用。更不是以前文章号称GV-971可以治疗动物模型的帕金森病.....而作者们却号称GV-971的所有靶标和作用都帮助治疗阿尔茨海默病，我自己对中外生物医学历史都有研究，我从未看过一个药物有如此多的靶标共同治疗一个疾病。

2020年7月13日，包括耿某某在内的涉案文章的作者在《细胞研究》（Cell Research）发表了简讯予以回应，主要内容为：在过去数十年中，科学家对阿尔茨海默病的认识已经有了飞速的进展，涉案文章的研究主要着眼于肠道菌群和相关神经性炎症，是一种GV-971治疗AD的全新机制，此前的12篇文章与涉案论文的相关性实在很小，都不足以被引用。

2020年7月14日，饶某在“饶议科学”公众号上发表《评耿某某等有关GV-971的回复》，主要包括：在此前的12篇文章中白纸黑字写着GV-971如何作用于脑内神经细胞、神经胶质细胞，现在耿某某号称作用于肠道菌群，当然从学术上需要解释，需要讨论自己前后结果为什么有差异，是否矛盾。绝大多数药物，治疗作用是通过一个或少量靶标，一般来说靶标多了会导致副作用增加，即使少

数几个药物有多靶点，而且都是治疗性靶点，不表明GV-971就是。

2021年1月21日，科技部发布《有关论文涉嫌造假调查处理情况的通报》，主要内容为：针对网络反映的裴某等人相关论文涉嫌造假问题……调查处理结果通报如下：……对耿某某研究员论文的调查结论和处理意见：对网络质疑耿某某研究员的5篇论文，经调查未发现有造假，但发现论文存在少量图片误用，经联合工作机制审议，决定对其进行批评教育和科研诚信提醒谈话。

耿某某诉称，被告作为知名生物学家、首都医科大学校长，具有较大社会影响力，其在微信群散布不实内容后，立即有知名媒体大量转载传播，对原告名誉产生极其广泛的恶劣影响。被告显然不是出于所谓学术监督的目的，而是借举报论文造假为名，行诋毁原告名誉之实，被告的侵权行为已经造成原告社会评价降低，给原告的名誉和身心造成巨大的伤害，被告应依法承担相应的侵权责任。故诉至法院，请求判令：被告饶某在个人微信朋友圈、《中国科学报》《科技日报》及《文汇报》显著位置发布道歉声明（内容须经法院审核），每日发布一次，时间持续十五日，向原告赔礼道歉，消除影响，恢复名誉。

被告饶某辩称，被告的行为属于学术批评，主观目的是进行学术批评并进一步向有关部门揭露学术不端，并非恶意侮辱诽谤原告被告，并未侵害原告的名誉权，请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。

审判

一审法院经审理后认为，饶某针对耿某某存在过激言辞，但没有损害耿某某名誉的主观故意，也未实际造成耿某某名誉受损后果，耿某某诉请饶某构成名誉侵权难以支持。故判决：驳回耿某某的诉讼请求。

一审判决作出后，耿某某不服，提起上诉。

二审法院查明的事实与一审法院一致。

另查明，涉案论文不存在图片误用的情形。

二审法院经审理后认为，学术批评是否构成侵害名誉权，应当依据主客观侵权责任构成要件，结合双方的学术背景，学术影响，学术批评的目的、方式、后果，学术批评的合理限度与容忍度，学术环境的保护等因素综合予以判断。

本案中，根据双方的诉辩意见，本案的争议焦点集中在：第一，饶某的言论是否构成学术批评，

并因此对耿某某的名誉造成损害后果？第二，饶某的言论若构成学术批评，该学术批评是否超出了合理限度，是否具有侮辱、诽谤耿某某名誉的故意？第三，涉案论文的结论真伪、学术价值是否影响到对饶某侵权责任的认定？

对于争议焦点一，本案中，耿某某所诉称的饶某的侵权言论系“……这篇文章，不造假是不可能的。现实名举报，请贵委做些好事，为中国科学界洗刷耻辱”。耿某某认为该言论系诋毁其名誉，而饶某则辩称其是在学术批评。

学术批评系针对学术问题提出不同的意见和观点，代表着学术批评者的主观学术见解或者学术立场，系学术批评者的意见表达。本案中，从饶某在“NSFC”文件的回复函整体言论内容看，其主要系对学术问题展开自辩并进行学术评价；从涉案“NSFC”文件所发布的空间看，饶某言论的对象均系专业人士，并非普通社会大众。嗣后，饶某与耿某某又就涉案论文的观点展开了辩论。所以，饶某的言论整体上系发表自己的一种学术观点，系通过学术观点的表达来进行学术批评。

从损害的后果看，耿某某尚未能提供实质性证据证明其名誉权因此已经受到了损害，也无证据证明耿某某在学术领域的学术地位、学术影响力等社会评价有所降低。耿某某提到互联网上存在标签性争议言论或者媒体的大量转载报道，尚属于社会大众对社会焦点事件的关注，并不当然等同于产生耿某某名誉权受损的法律后果。至于耿某某提到GV-971药物的产品信誉等因为饶某的言论而受到损害，但由于本案系名誉权纠纷，GV-971药物的产品信誉等是否受到损害，与耿某某的名誉权是否受损尚不具备法律上的因果关系，亦非本案的审处范围。

对于争议焦点二，学术批评不能超出合理限度，学术批评的言论不能具有侮辱或者诽谤他人的主观故意。

本案中，一方面，从饶某言论的指向看，其言语用词所指称的是“这篇文章”，而该篇文章的通讯作者系耿某某，还包括其他作者，因此不能简单认定饶某言论所指向的对象就是耿某某；从饶某言论的内容看，其主要还是否定涉案论文的结论；从饶某言论的主观目的看，尚属于学术监督的范畴。因此，饶某的言论尚未超出学术批评的合理限度。另一方面，饶某的言辞虽然尖刻、激进，但整体尚未能上升到对耿某某人格的否定，并无对耿某某人格尊严具有贬损的故意，现有证据也不足以认定饶某主观上具有损害耿某某名誉权的恶意与目的。

因此，结合本案中双方当事人的学术背景、学术影响、涉案言论本身目的，权威机关已经对涉案

论文进行了澄清等因素，饶某学术批评的言论尚不足以认定具有侮辱或者诽谤耿某某的主观故意，尚未超出学术批评的合理限度。

当然，如一审法院所述，饶某确实存在言辞过激等问题，应当进行严肃指出与批评。

对于争议焦点三，在二审中，双方对涉案论文的学术结论的真伪、学术价值仍存在争议。耿某某反复强调要求饶某对涉案论文造假提供证据，而饶某依然在审理中对涉案论文进行质疑。

如前所述，对于学术批评是否构成侵害他人的名誉权，司法审查的重点在于确定学术批评是否在法律的合理界限之内，是否具有贬损他人人格的主观故意。由于学术批评系学术批评者本身观点的表达，而科学探索本身亦允许容错，故学术观点及意见表达的对错、真伪无需由法院进行评判，最终将通过实践来检验。因此，涉案论文的学术结论的真伪、学术价值本身与判断饶某的言论是否构成侵害耿某某名誉权的侵权责任并无法律上的直接关联性。

至于耿某某所称的涉案论文不存在图片误用的事实，在二审另查明部分已进行了澄清。

综上所述，上诉人耿某某的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：驳回上诉，维持原判。

同案由重要案例

上海某餐饮管理有限公司诉朱某名誉权纠纷案

陕西空港美术城发展有限公司与孙某名誉权纠纷案

广东省高级人民法院发布第二批8起贯彻实施民法典典型案例之一：邓某强与佛山高明某银行名誉权纠纷案——依法保护个人信息

陈荻波与周兴敏名誉权纠纷案——网络言论侵害他人名誉权的责任认定

武夷山老再公茶业有限公司、李文成、李福惠诉陈莹等名誉权纠纷案

王某、杨某诉陈某名誉权纠纷案

最高人民检察院发布26件公益诉讼典型案例之十四：河北省保定市人民检察院诉霍某侵害凉山烈士名誉权、荣誉权民事公益诉讼案

第九届（2019年度）十大公益诉讼案件之七：河北省保定市人民检察院诉霍某侵害凉山烈士名誉权、荣誉权公益诉讼案

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接: <https://www.pkulaw.com/pfni/08df102e7c10f206503b3db9e852a5524a2b084464a22700bdfb.html>